N'ARTE · DOCUMENTO 04

Condizioni integrative per gli organizzatori

Strutture, Richieste di booking, adempimenti dell'evento e rapporti con gli artisti.

Documento	Condizioni integrative per gli organizzatori
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/condizioni-organizzatori (link anche dal modulo di Richiesta di booking, dalla registrazione e dall'area /organizzatore)
Destinatari	Organizzatori: locali, associazioni, imprese, enti e persone fisiche che cercano Artisti e inviano Richieste di booking

NOTA PER IL LEGALE — IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

È il documento che rende credibile il modello «N'arte mette in contatto e si ferma lì» (doc. 01, art. 4): colloca sull'Organizzatore gli adempimenti dell'evento dal vivo e ne ottiene la garanzia e la manleva. Va letto sapendo che **il riparto contrattuale vale solo tra le parti**: non vincola SIAE, INPS, Comune, Vigili del fuoco o organi ispettivi, che individuano l'obbligato secondo la legge. La sua funzione è quindi duplice: informare l'Organizzatore di ciò che deve fare e dare a N'arte un titolo di rivalsa. Gli Organizzatori sono spesso Professionisti (locali, associazioni, imprese), ma possono essere Consumatori: il privato che cerca una band per una festa. Il testo tiene conto di entrambi (art. 1.3).

1. Oggetto e rapporto con gli altri documenti

1.1 Le presenti Condizioni integrano i Termini e condizioni generali d'uso (doc. 01) per chi usa la Piattaforma come Organizzatore. Disciplinano le Strutture, le Richieste di booking, gli adempimenti legati agli eventi, i rapporti con gli Artisti, le recensioni e l'uso dei dati ricevuti. Adottano le definizioni dell'art. 2 del doc. 01; il rapporto tra i documenti segue l'art. 3.3 del doc. 01.

1.2 L'uso della Piattaforma è gratuito per gli Organizzatori (doc. 01, art. 4.3). N'arte non percepisce alcun compenso sugli ingaggi.

1.3 Organizzatore Consumatore. Quando l'Organizzatore è una persona fisica che organizza un evento privato per scopi estranei alla propria attività professionale, restano salvi i diritti che la legge gli riconosce come Consumatore. Gli adempimenti dell'art. 6 gli si applicano nei limiti in cui la legge li pone a carico di chi organizza un evento di quel tipo, e la manleva dell'art. 7.2 non si estende oltre la sua responsabilità secondo la legge.

2. Come si diventa Organizzatore

2.1 Si diventa Organizzatore in uno dei modi seguenti:

- registrandosi come Organizzatore dalla pagina di registrazione;
- inviando la prima Richiesta di booking da Utente registrato: il ruolo cambia automaticamente, previa accettazione espressa delle presenti Condizioni.

Per inviare una Richiesta di booking serve un account: chi non è registrato deve prima registrarsi, confermando il proprio indirizzo email.

2.2 Accettazione. In tutti i casi dell'art. 2.1, l'Organizzatore accetta le presenti Condizioni, insieme ai Termini, selezionando la casella di accettazione prima dell'invio, e dichiara di aver compiuto 18 anni (doc. 01, art. 5.1). **L'invio della prima Richiesta di booking vale accettazione delle presenti Condizioni** anche per chi era già Utente registrato. Il rifiuto delle presenti Condizioni impedisce l'invio di Richieste, non l'uso della Piattaforma come Utente.

2.3 L'accettazione delle presenti Condizioni al momento della prima Richiesta è registrata con la versione del documento e l'istante (doc. 08).

> **NOTA PER IL LEGALE — ACQUISIZIONE DEL RUOLO (AGGIORNATA V0.96)**
> Gli scostamenti segnalati nella v0.95 sono stati corretti: la Richiesta di booking non crea più un account al volo (serve la registrazione, con conferma email e dichiarazione dei 18 anni); il passaggio da Utente a Organizzatore richiede una casella che richiama espressamente il presente documento, registrata nel registro dei consensi e inviata al Consent Database di iubenda.

3. Chi agisce per un ente, un locale o un'impresa

3.1 Chi usa la Piattaforma per conto di un locale, di un'associazione, di un'impresa, di un ente pubblico o privato, o di un comitato, dichiara e garantisce di avere il potere di rappresentarlo e di vincolarlo, sia verso N'arte sia verso gli Artisti, e di aver indicato correttamente la denominazione del soggetto rappresentato.

3.2 In mancanza di tale potere, chi ha agito ne risponde personalmente, anche ai sensi dell'art. 1398 c.c., verso gli Artisti e verso N'arte.

3.3 Il soggetto rappresentato risponde dell'uso della Piattaforma da parte delle persone che ha autorizzato. Se più persone agiscono per lo stesso locale o ente, ciascuna usa un proprio account: le credenziali non si condividono (doc. 01, art. 5.5).

3.4 N'arte non verifica i poteri di rappresentanza. Può chiedere in qualunque momento informazioni o documenti che li comprovino e, in mancanza, limitare l'invio di nuove Richieste secondo il doc. 06.

4. Strutture

4.1 Dati della Struttura. L'Organizzatore può inserire una o più Strutture con: nome, tipo (club, pub, festival, teatro, locale, privato, altro), indirizzo, città, CAP, capienza, descrizione, immagine di copertina e fino a sei fotografie, sito web, profilo Instagram, telefono ed email. Può anche indicare la Struttura in forma sintetica (nome e città) direttamente nella Richiesta di booking. L'Organizzatore garantisce che i dati sono veri e aggiornati, e in particolare che la capienza indicata corrisponde a quella autorizzata o, per i luoghi non soggetti ad autorizzazione, a quella effettivamente sostenibile in sicurezza.

4.2 Titolo a usare il luogo. L'Organizzatore garantisce di avere la disponibilità del luogo indicato (come proprietario, gestore, conduttore, concessionario o con l'accordo di chi ne ha la disponibilità) per l'uso che ne propone agli Artisti. Se l'evento si svolge in un locale gestito da un soggetto diverso, l'Organizzatore lo indica all'Artista e ne garantisce il coordinamento (art. 6.2).

4.3 Chi vede i dati della Struttura.

Chi	Che cosa vede
Gli Utenti registrati, sul Profilo dell'Artista, per ogni Data confermata	Data, nome e immagine dell'Organizzatore; nome, città e immagine di copertina della Struttura. Se l'Organizzatore è un privato, nome e immagine non sono mostrati; per le Strutture di tipo «privato» solo la città, con la dicitura «evento privato». I Visitatori non registrati non vedono le Date confermate.
L'Artista destinatario di una Richiesta di booking	Tutti i dati della Struttura, compresi indirizzo e recapiti, e i dati dell'Organizzatore indicati nella Richiesta (nome, telefono, presentazione, sito, profilo Instagram).
Il Team N'arte	Tutti i dati, per la gestione del servizio.

Indirizzo, telefono ed email della Struttura non sono mostrati al pubblico né agli Artisti che non hanno ricevuto una Richiesta da quell'Organizzatore.

4.4 Strutture private. Se la Struttura è un'abitazione o un altro luogo privato, l'Organizzatore la classifica come «privato» e non inserisce nel nome o nelle fotografie elementi che consentano di identificare il domicilio di persone fisiche. L'Organizzatore che inserisce dati riferiti a terzi (ad esempio il gestore del locale o il titolare dell'abitazione) garantisce di averli informati.

4.5 Fotografie. Alle fotografie delle Strutture si applicano la licenza del doc. 01, art. 9.2 e le garanzie del doc. 01, art. 9.4. L'Organizzatore garantisce in particolare di avere i diritti sulle fotografie e che esse non ritraggono in modo riconoscibile persone che non hanno prestato il consenso (art. 96 L. 633/1941), né minori.

NOTA PER IL LEGALE — STRUTTURE: SCOSTAMENTI E RISCHIO PER I DOMICILI PRIVATI

- **Esposizione dei recapiti.** Secondo la ricognizione del prodotto, i dati delle Strutture, compresi indirizzo, telefono ed email, sono oggi leggibili da chiunque. Dal codice risulta che l'esposizione è a livello di database (policy «venues public read» della migration 0009, interrogabile con la chiave pubblica anche senza account), non tramite una pagina del sito, e che la migration **0058_private_buckets_and_organizers.sql** la chiude limitando la lettura al proprietario e al Team. **Va verificato se la 0058 è stata applicata** (*npm run db:check-migrations*, sola lettura): se non lo è, indirizzi e telefoni di tutte le Strutture, comprese le abitazioni private, sono oggi scaricabili da chiunque, e la situazione va sanata prima di pubblicare l'art. 4.3.
- **Vetrina delle Date confermate.** Anche dopo la 0058, il Profilo pubblico dell'Artista mostra per ogni Data confermata il nome e l'immagine dell'Organizzatore e nome, città e copertina della Struttura (vista *booking_requests_public*), senza distinguere le Strutture di tipo «privato» e senza informare l'Organizzatore. Per un privato ciò significa pubblicare nome, città e data di una sua festa. **Proposta**, recepita nella tabella dell'art. 4.3: per le Strutture private mostrare solo città e «evento privato»; in generale rendere visibili solo città o zona al pubblico, e indirizzo e recapiti soltanto alla controparte della Trattativa. Il prodotto va allineato; in alternativa l'art. 4.3 va riscritto sullo stato attuale, informando in modo evidente l'Organizzatore al momento della conferma.
- Le fotografie delle Strutture non passano dalla moderazione preventiva prevista per gli Artisti.

5. Richieste di booking

5.1 Contenuto. La Richiesta di booking indica: la data, la fascia oraria, la Struttura, un messaggio di presentazione (da 20 a 2.000 caratteri), un recapito telefonico e, facoltativamente, un budget. Gli Artisti non possono inviare Richieste.

5.2 Veridicità e serietà. L'Organizzatore invia Richieste solo per eventi reali, che intende effettivamente realizzare, e fornisce informazioni esatte su data, luogo, tipo di evento, durata della prestazione richiesta e condizioni essenziali note. Non presenta come confermati elementi dell'evento ancora incerti (autorizzazioni, luogo, finanziamento) senza dirlo.

5.3 Budget. Il budget eventualmente indicato è un'indicazione dell'Organizzatore all'Artista. Non vincola N'arte, che non lo suggerisce, non lo verifica e non lo garantisce. Tra le parti vale quanto esse concordano; tuttavia, se l'Artista accetta la Richiesta senza negoziare condizioni diverse e l'Organizzatore conferma la data, il budget indicato costituisce, salvo prova contraria, l'importo su cui le parti si sono intese (doc. 03, art. 3.7). L'Organizzatore indica se il budget comprende o esclude oneri fiscali e previdenziali, rimborsi spese, vitto, alloggio e dotazioni tecniche, o lo chiarisce nella Trattativa.

5.4 Richieste a più Artisti. L'Organizzatore può inviare Richieste a più Artisti per la stessa data. Appena ha scelto, annulla senza ritardo le Richieste rimaste aperte, così che gli altri Artisti possano liberare la data.

5.5 Usi vietati. È vietato inviare Richieste:

- esplorative e massive, cioè identiche o quasi identiche a un numero elevato di Artisti senza un evento determinato, al solo fine di sondare il mercato o raccogliere preventivi;
- al fine di raccogliere recapiti, dati o materiali degli Artisti per scopi diversi dall'evento, compresi elenchi, promozioni o rivendita;
- per conto di concorrenti di N'arte o di agenzie, al fine di sottrarre Artisti alla Piattaforma con proposte di rappresentanza o esclusiva non richieste;
- false, di prova o di disturbo, o con un'identità non propria.

N'arte applica limiti tecnici al numero di Richieste inviabili in un certo intervallo di tempo e può adottare le misure del doc. 06.

5.6 Annullamento della Richiesta. L'Organizzatore può annullare una Richiesta dalla propria area finché non è stata confermata, rifiutata o già annullata. L'Artista riceve un avviso via email. Per le Date confermate si applica l'art. 9.

6. Adempimenti dell'evento

6.1 Principio. Tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per realizzare l'evento dal vivo sono a carico dell'Organizzatore e, quando l'evento si svolge in un locale gestito da un soggetto diverso, del gestore del locale secondo le rispettive competenze. **N'arte non organizza l'evento, non lo gestisce e non assume alcuno di questi adempimenti** (doc. 01, art. 4.2). L'elenco che segue è indicativo e non sostituisce la verifica della normativa, anche regionale e comunale, applicabile al singolo evento.

6.2 Gestore del locale. Se il gestore del locale è un soggetto diverso dall'Organizzatore, l'Organizzatore garantisce di essersi coordinato con lui, che gli adempimenti di sua competenza sono assolti e che l'evento proposto all'Artista è compatibile con le autorizzazioni del locale. Nei confronti dell'Artista e di N'arte l'Organizzatore risponde anche degli adempimenti che ha lasciato al gestore.

6.3 Diritto d'autore e diritti connessi. L'Organizzatore:

- ottiene dalla SIAE, o dagli altri organismi di gestione collettiva competenti, il permesso per l'esecuzione pubblica delle opere musicali prima dell'evento, e ne paga i compensi;
- cura la compilazione e la consegna del programma musicale (borderò) nei termini richiesti, con la collaborazione dell'Artista, che gli comunica il repertorio eseguito;
- assolve i compensi per i diritti connessi dei produttori e degli artisti interpreti quando nell'evento è diffusa musica registrata (ad esempio DJ set, intervalli, basi), tramite gli organismi competenti.

Non è considerata pubblica l'esecuzione che avviene entro la cerchia ordinaria della famiglia, senza scopo di lucro (art. 15, c. 2 L. 633/1941): la valutazione di questa ipotesi spetta all'Organizzatore.

6.4 Lavoratori dello spettacolo. L'Organizzatore verifica chi sia, secondo la normativa vigente, il soggetto tenuto agli adempimenti previdenziali per i lavoratori dello spettacolo e, se è lui, vi provvede: richiesta del certificato di agibilità all'INPS prima dell'esibizione, versamento dei contributi, adempimenti di sostituto d'imposta (ritenute, certificazioni, dichiarazioni) e ogni altra comunicazione obbligatoria. Se il soggetto obbligato è l'Artista o un terzo (agenzia, cooperativa, impresa che fornisce la prestazione), l'Organizzatore si accerta, prima dell'evento, che gli adempimenti siano stati assolti, nella misura in cui la legge gliene attribuisce la verifica o la responsabilità solidale.

6.5 Autorizzazioni di pubblico spettacolo e trattenimento. L'Organizzatore ottiene o presenta, prima dell'evento, i titoli richiesti per lo spettacolo o il trattenimento pubblico, in particolare:

- la licenza del Comune per spettacoli e trattenimenti pubblici (artt. 68 e 69 R.D. 773/1931, T.U.L.P.S.), o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi in cui la legge la ammette, come gli eventi fino a 200 partecipanti che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio;
- la verifica di agibilità del luogo da parte della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.), o la relazione tecnica sostitutiva nei casi previsti;
- le altre autorizzazioni o comunicazioni richieste per l'occupazione di suolo pubblico, le manifestazioni temporanee e l'uso di aree non destinate abitualmente a spettacoli.

6.6 Sicurezza delle persone. L'Organizzatore garantisce il rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione incendi, in particolare della regola tecnica per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996), dei limiti di capienza, della predisposizione dei piani di emergenza e di evacuazione, delle vie di esodo, dei presidi antincendio e del primo soccorso, e dei servizi di con-

trollo e assistenza del pubblico quando richiesti. Per quanto applicabile all'evento, rispetta le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), anche nei confronti dell'Artista e dei tecnici, compresi il coordinamento con i fornitori e la valutazione dei rischi da interferenze.

6.7 Palco, impianti e service. L'Organizzatore garantisce che palco, strutture, impianti elettrici e dotazioni tecniche messi a disposizione dell'Artista siano idonei, installati da soggetti abilitati, conformi alle norme e in buono stato. Se l'Artista porta proprie attrezzature, le parti ne concordano le condizioni di allaccio e di sicurezza. I fornitori di service scelti dall'Organizzatore operano sotto la sua responsabilità.

6.8 Impatto acustico e orari. L'Organizzatore rispetta i limiti di emissione sonora e gli orari stabiliti dalla legge, dai regolamenti comunali e dalle autorizzazioni, ottiene le eventuali deroghe per le manifestazioni temporanee e predispone la documentazione di impatto acustico quando è richiesta. Ne informa l'Artista prima dell'evento, perché possa adeguare la prestazione.

6.9 Somministrazione. Se nell'evento sono somministrati alimenti o bevande, l'Organizzatore, o il gestore del locale, dispone dei titoli richiesti e rispetta le norme igienico-sanitarie e quelle sulla somministrazione di alcolici, compreso il divieto verso i minori.

6.10 Assicurazione. L'Organizzatore dispone, per l'evento, di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi adeguata al tipo di evento e al numero di partecipanti, o si accerta che sia fornita dal gestore del locale. N'arte può chiedere che ne sia fornita prova nei casi di contestazione.

6.11 Ospitalità e logistica. Se nel Contratto di esibizione l'Organizzatore si è impegnato a fornire vitto, alloggio, trasferimenti, camerini, parcheggio o altre prestazioni accessorie, vi provvede come concordato. In mancanza di accordo, queste prestazioni non sono dovute.

6.12 Eventi organizzati da N'arte. Quando è N'arte stessa a organizzare direttamente un evento o un format (NaJam, NuLive, NaBand, NaCena e simili), per quell'evento N'arte è l'organizzatore e gli adempimenti del presente articolo gravano su di essa, salvo diverso accordo con il gestore del locale o con il coorganizzatore.

NOTA PER IL LEGALE — ADEMPIMENTI: RIFERIMENTI DA VERIFICARE

- **Agibilità INPS (art. 6.4).** Il soggetto obbligato va verificato alla luce dell'art. 6 D.Lgs. C.p.S. 708/1947, dell'art. 6 D.Lgs. 182/1997 e delle modifiche introdotte dal D.L. 73/2021 (art. 66), oltre che delle circolari INPS più recenti: in particolare la posizione del gestore del locale rispetto all'organizzatore esterno, la responsabilità solidale, il caso dell'Artista lavoratore autonomo che assolve in proprio, gli esoneri (art. 1, c. 188 L. 296/2006) e la posizione del **privato Consumatore** che ingaggia una band per una festa, che probabilmente non è tenuto — *da verificare*. Per questo il testo impone all'Organizzatore di «verificare chi sia l'obbligato» anziché dichiararsi tale in ogni caso.
- **SCIA fino a 200 persone (art. 6.5).** Il riferimento è all'art. 68 T.U.L.P.S. come modificato dal D.L. 91/2013 (art. 7, c. 8-bis) e alle successive modifiche; verificare anche l'estensione all'art. 69 e la disciplina dell'art. 141 del Regolamento T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940) sulla relazione tecnica per i locali fino a 200 persone — *da verificare*.
- **Sicurezza e palchi (artt. 6.6-6.7).** Valutare il richiamo espresso al D.P.R. 151/2011 (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi), al D.I. 22 luglio 2014 («decreto palchi», applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/2008 agli spettacoli musicali), al D.M. 37/2008 (impianti) e al D.M. 6 ottobre 2009 (addetti ai servizi di controllo) — *da verificare*. Sono stati lasciati fuori dal testo per non trasformare le condizioni in un manuale; l'elenco è dichiaratamente indicativo.
- **Acustica (art. 6.8).** L. 447/1995 (art. 6, c. 1, lett. h, deroghe per manifestazioni temporanee; art. 8, documentazione di impatto acustico) e D.P.C.M. 215/1999 (limiti nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo) — *da verificare*.
- **Somministrazione (art. 6.9).** L. 287/1991, normative regionali sulla somministrazione temporanea, Reg. CE 852/2004, art. 689 c.p. — *da verificare*.
- **Art. 6.12.** Dalla v0.95 il Piano Max non prevede più candidature a «eventi N'arte», ma solo la segnalazione del profilo (doc. 02, art. 9). Resta un punto da chiarire: se N'arte organizza in proprio eventi o format (NaJam, NuLive, NaBand, NaCena), per quegli eventi è organizzatore e gli obblighi di questo documento ricadono su di essa.

7. Garanzia e manleva dell'Organizzatore

7.1 Garanzia. Con l'invio di una Richiesta di booking e, di nuovo, con la conferma di una data, l'Organizzatore dichiara e garantisce a N'arte e all'Artista che l'evento sarà realizzato nel rispetto degli adempimenti dell'art. 6, che ha ottenuto o otterrà in tempo utile i titoli necessari e che, in caso contrario, informerà senza ritardo l'Artista e non chiederà la prestazione.

7.2 Manleva. L'Organizzatore tiene indenne N'arte da ogni pretesa, danno, sanzione, contributo, imposta, interesse e costo, comprese le ragionevoli spese legali e di assistenza, fatti valere nei confronti di N'arte da Artisti, partecipanti all'evento, gestori dei locali, fornitori, terzi, enti e autorità (tra cui SIAE e gli altri organismi di gestione collettiva, INPS, Agenzia delle Entrate, Comune, Vigili del fuoco, organi ispettivi e di vigilanza) in relazione:

- all'evento, alla sua organizzazione e al suo svolgimento;
- al mancato o irregolare adempimento degli obblighi dell'art. 6;
- al Contratto di esibizione e al pagamento del compenso;
- alla falsità delle dichiarazioni rese sulla Piattaforma, compresi i poteri di rappresentanza (art. 3) e i dati delle Strutture (art. 4).

7.3 La manleva non opera quando il danno deriva da un fatto di N'arte, compreso il caso dell'art. 6.12. N'arte informa senza ritardo l'Organizzatore della pretesa, gli consente di partecipare alla difesa e non definisce transattivamente la controversia senza averlo prima consultato.

7.4 Effetti verso i terzi. La garanzia e la manleva regolano i rapporti tra l'Organizzatore e N'arte. Non modificano gli obblighi che la legge pone su ciascun soggetto nei confronti di SIAE, INPS, delle autorità e degli organi ispettivi, che restano liberi di individuare l'obbligato secondo la legge.

> **NOTA PER IL LEGALE — EFFICACIA DELLA MANLEVA**
> L'art. 7.4 dichiara in modo trasparente ciò che il testo attualmente online segnala come dubbio: la manleva non è opponibile agli enti. Il rischio reale per N'arte è che un ente o un giudice la qualifichi come organizzatore o intermediario dell'evento; la difesa migliore non è la clausola ma la coerenza del prodotto con l'art. 4 del doc. 01 (nessuna gestione del compenso, nessuna conclusione di contratti, nessun intervento sull'evento). Verso l'Organizzatore Consumatore una manleva ampia per sanzioni e contributi potrebbe essere considerata vessatoria (art. 33 Cod. consumo): l'art. 1.3 la riduce alla sua responsabilità secondo la legge. Per i Professionisti la clausola è nell'elenco delle clausole da approvare specificamente.

8. Il Contratto di esibizione

8.1 Autonomia delle parti. Il Contratto di esibizione si conclude direttamente tra Organizzatore e Artista, che ne stabiliscono liberamente il contenuto. N'arte non ne è parte, non lo negozia, non lo redige e non ne garantisce l'esecuzione (doc. 01, artt. 4 e 8).

8.2 Forma scritta. Le parti sono invitate a formalizzare il Contratto di esibizione per iscritto, indicando almeno: data, orari e durata della prestazione; luogo; compenso e sua natura (lordo o netto, oneri compresi o esclusi); modalità e tempi di pagamento; eventuale acconto; rimborsi spese e ospitalità; dotazioni tecniche; soggetto che cura agibilità e SIAE; condizioni di annullamento per ciascuna parte; eventuali riprese e usi promozionali dell'immagine dell'Artista.

8.3 Compenso. Il compenso è pagato **direttamente dall'Organizzatore all'Artista**, con i mezzi concordati tra loro e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti. N'arte non incassa, non trasferisce, non anticipa e non trattiene alcuna somma (doc. 01, art. 4.2).

8.4 Documenti fiscali e ritenute. I documenti fiscali, le ritenute e gli altri adempimenti legati al compenso sono a carico delle parti secondo la legge: l'Artista emette fattura o ricevuta secondo la propria posizione (doc. 03, art. 7.2); l'Organizzatore che sia sostituto d'imposta opera e versa le ritenute dovute e ne rilascia la certificazione.

8.5 Offerte e conferma. Quando l'Organizzatore conferma una data dalla propria area, o accetta in chat un'Offerta dell'Artista, dichiara di aver raggiunto con l'Artista un accordo sugli elementi essenziali della prestazione. L'Organizzatore non conferma una data se l'accordo non c'è.

8.6 Compenso concordato – promemoria. Dopo la conferma, le parti possono annotare l'importo concordato con le modalità del doc. 01, art. 8.4. L'annotazione è solo un promemoria e non ha alcun effetto nei confronti di N'arte.

8.7 Uso dell'immagine dell'Artista per l'evento. La licenza concessa dall'Artista a N'arte (doc. 03, art. 4) non si estende all'Organizzatore. Per usare nome, fotografie, video o altri Contenuti dell'Artista nella promozione dell'evento, l'Organizzatore ottiene il consenso dell'Artista, preferibilmente nel Contratto di esibizione. Lo stesso vale per le riprese audio o video dell'esibizione destinate alla diffusione.

9. Data confermata, annullamenti e mancata esecuzione

9.1 Data confermata. La data è confermata solo dall'Organizzatore: quando l'Artista accetta un'Offerta in chat la richiesta diventa «accettata» e resta in attesa della conferma dell'Organizzatore, che la dà con il pulsante «Conferma data» dopo aver dichiarato che l'accordo è solo fra le parti. Con la conferma, la data è bloccata nel calendario dell'Artista e compare sul suo Profilo, visibile agli Utenti registrati, con le informazioni dell'art. 4.3. Le parti ricevono una comunicazione di conferma. La Data confermata registra quanto dichiarato dalle parti e non attesta che il contratto sia valido o completo (doc. 01, art. 8.2).

9.2 Annullamenti tra le parti. Se l'Organizzatore non può più realizzare l'evento, o deve modificarne data, luogo o condizioni essenziali, lo comunica all'Artista **appena ne ha conoscenza**. Le conseguenze degli annullamenti e delle mancate presentazioni, di una parte o dell'altra, sono regolate dal Contratto di esibizione e dalla legge. **N'arte non risponde degli annullamenti, delle mancate presentazioni, dei ritardi o dei mancati pagamenti** e non interviene come arbitro tra le parti (doc. 01, art. 14.1).

9.3 Annullamento di una Data confermata sulla Piattaforma. Una Data confermata non può essere annullata dalle parti in autonomia. La parte che intende annullarla lo comunica all'altra e ne informa il Team N'arte scrivendo a info@narteofficial.it. Il Team N'arte annulla la Data confermata sulla Piattaforma, liberando il calendario dell'Artista:

- su richiesta concorde delle parti, o su richiesta di una parte quando l'altra non si oppone entro 3 giorni lavorativi;
- di propria iniziativa, **solo per ragioni gravi**: fondati elementi che l'evento sia inesistente o illecito, che una parte abbia fornito un'identità falsa, che la data sia stata confermata senza un accordo (art. 8.5), oppure in esecuzione di un provvedimento dell'autorità.

L'annullamento è sempre accompagnato da una motivazione scritta, comunicata a entrambe le parti via email e nella chat della Trattativa. La parte che non condivide la decisione può contestarla secondo il doc. 06. L'annullamento sulla Piattaforma non incide sui diritti e sugli obblighi delle parti derivanti dal Contratto di esibizione.

9.4 Annullamenti ripetuti e non giustificati, mancate presentazioni o mancati pagamenti accertati possono essere valutati da N'arte secondo il doc. 06.

> **NOTA PER IL LEGALE — ANNULLAMENTI: SCOSTAMENTI DEL PRODOTTO**
>
> - L'annullamento di una Data confermata da parte del Team è già implementato con motivazione obbligatoria di almeno 10 caratteri, messaggio di sistema in chat ed email alle parti (migration 0014). Il testo aggiunge i presupposti («solo per ragioni gravi» o su richiesta delle parti), che il prodotto non impone: sono una regola di condotta del Team.
> - **Difetto lato server.** L'interfaccia dell'Organizzatore nasconde il pulsante di annullamento sulle Date confermate, ma l'azione server *cancelBookingRequest* esclude solo le richieste già rifiutate o annullate: una chiamata diretta può quindi annullare una Data confermata senza passare dal Team e senza motivazione. Analogo difetto nell'azione di rifiuto dell'Artista (doc. 03, nota all'art. 7). Va aggiunto il controllo sullo stato «confermata», altrimenti l'art. 9.3 non corrisponde al funzionamento reale.
> - La conferma diretta per accettazione di un'Offerta in chat (art. 8.5) va segnalata anche alla luce della nota 00, §3.1 sull'intermediazione.

10. Recensioni

10.1 Dopo una Data confermata la cui data è passata, l'Organizzatore può pubblicare una recensione dell'Artista, una sola per ciascuna Data confermata, secondo il Regolamento delle recensioni (doc. 05). La recensione è pubblicata con il nome visualizzato dell'Organizzatore.

10.2 Scrivendo una recensione, l'Organizzatore garantisce che:

- si riferisce a un evento realmente avvenuto con quell'Artista e all'esperienza diretta dell'Organizzatore;
- è veritiera, pertinente alla prestazione e al rapporto professionale, e non contiene insulti, espressioni discriminatorie, dati personali non necessari o fatti non verificati presentati come certi;
- non è scritta in conflitto di interessi (ad esempio da un familiare, da un componente della formazione o da chi ha un interesse economico nel progetto dell'Artista o in un progetto concorrente);
- non è stata offerta, richiesta o modificata in cambio di vantaggi, sconti o favori, né minacciata come strumento di pressione nella Trattativa.

10.3 L'Organizzatore risponde personalmente del contenuto delle proprie recensioni. N'arte può nasconderle o rimuoverle secondo il doc. 05 e il doc. 06.

11. Uso dei dati degli Artisti

11.1 Attraverso la Piattaforma l'Organizzatore riceve dati personali degli Artisti e dei componenti delle formazioni: quelli del Profilo e quelli comunicati in chat o nella Trattativa. L'Organizzatore li usa **solo per valutare, negoziare, organizzare e gestire l'evento** a cui la Richiesta si riferisce, compresi gli adempimenti dell'art. 6.

11.2 È vietato in particolare: usarli per comunicazioni promozionali non richieste; comunicarli a terzi estranei all'evento, salvo i soggetti che vi partecipano per gli adempimenti (gestore del locale, consulente del lavoro, SIAE); inserirli in elenchi o banche dati; estrarli in modo automatizzato; conservarli oltre il tempo necessario per l'evento e per gli adempimenti di legge.

11.3 Per i dati che riceve e tratta per le proprie finalità, anche fuori dalla Piattaforma, l'Organizzatore è **titolare autonomo del trattamento** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e risponde del rispetto della normativa. N'arte e l'Organizzatore non sono contitolari e l'Organizzatore non tratta dati per conto di N'arte.

> **NOTA PER IL LEGALE — QUALIFICAZIONE PRIVACY**
>
> La qualificazione come titolari autonomi è coerente con il modello: N'arte mette a disposizione i dati per consentire il contatto, l'Organizzatore li usa per una finalità propria (il suo evento) con mezzi propri. Non si ravvisano gli elementi della contitolarità (art. 26 GDPR: determinazione congiunta di finalità e mezzi); valutare tuttavia la giurisprudenza CGUE sulla contitolarità nelle piattaforme (C-210/16, *Wirtschaftsakademie*; C-40/17, *Fashion ID*) limitatamente alla fase di raccolta sulla Piattaforma. Verso l'Artista l'informazione va data nell'Informativa privacy di N'arte, indicando le categorie di destinatari (Organizzatori che inviano una Richiesta). Lo stesso schema vale, specularmente, per i dati degli Organizzatori ricevuti dagli Artisti (doc. 03, art. 7.7).

12. Nessun rapporto di lavoro, mandato o esclusiva con N'arte

12.1 L'uso della Piattaforma non crea tra l'Organizzatore e N'arte alcun rapporto di lavoro, di agenzia, di mandato, di mediazione, di società, di associazione o di *joint venture*. N'arte non agisce per conto dell'Organizzatore e non gli presta garanzie sugli Artisti.

12.2 Nessuna delle parti ha obblighi di esclusiva. L'Organizzatore è libero di ingaggiare Artisti tramite altri canali, anche Artisti conosciuti sulla Piattaforma, senza dover nulla a N'arte.

12.3 Badge e ordine del catalogo. L'Organizzatore prende atto che: il badge «Artista Pro» indica soltanto che l'Artista ha un Abbonamento Pro o Max attivo, e non attesta verifiche di identità, qualità, affidabilità o regolarità fiscale e contributiva (doc. 02, art. 10.1); l'ordine con cui gli Artisti compaiono nel catalogo dipende anche dal Piano sottoscritto dall'Artista, secondo i Criteri di posizionamento (doc. 07).

13. Misure, cessazione e rinvio

13.1 In caso di violazione delle presenti Condizioni N'arte può adottare le misure del doc. 06, tra cui la limitazione dell'invio di Richieste, il blocco in una conversazione, la rimozione di Strutture o recensioni e, nei casi gravi o ripetuti, la chiusura dell'account.

13.2 L'Organizzatore può recedere in qualunque momento chiedendo la cancellazione dell'account (doc. 01, art. 16.1). La cancellazione non scioglie i Contratti di esibizione già conclusi: l'Organizzatore che ha Date confermate future ne informa gli Artisti. I messaggi già inviati restano visibili all'altra parte della conversazione.

13.3 Per quanto non previsto valgono i Termini (doc. 01), in particolare gli artt. 14 (responsabilità), 15 (manleva), 17 (modifiche) e 18 (legge applicabile e foro), e, per le recensioni, il doc. 05.

13.4 Alla cessazione del rapporto restano efficaci gli artt. 7, 11 e 13.2.

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.) — solo Organizzatori Professionisti

L'Organizzatore Professionista dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- 2.2 (accettazione mediante invio della prima Richiesta di booking);
- 3.2 (responsabilità personale di chi agisce senza poteri);
- 5.3 (valore del budget in caso di conferma senza Trattativa);
- 6.1, 6.2 e 6.4 (adempimenti dell'evento a carico dell'Organizzatore, anche per il gestore del locale);
- 7.1, 7.2 e 7.3 (garanzia e manleva, incluse sanzioni e pretese di enti e autorità);
- 9.2 e 9.3 (esclusione di responsabilità di N'arte per annullamenti e mancati pagamenti; annullamento delle Date confermate da parte del Team);
- 12.2 e 13.1 (assenza di esclusiva; misure e chiusura dell'account).

L'approvazione avviene con la selezione di una casella distinta da quella di accettazione delle presenti Condizioni (doc. 08).